

《【문제4.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 C사는 근로자 丁과 연봉계약을 체결하면서 주휴일은 매주 일요일로 하되, 업무상 필요한 경우 회사는 휴일근로를 명할 수 있으며 근로자는 이에 동의한 것으로 간주한다는 조항을 포함하였다. 이후 C사는 급격한 수주 물량 증가로 인해 4주 연속으로 일요일에 전 직원을 출근시켜 작업을 진행하였다. 丁은 3주째까지는 출근하였으나, 4주째 일요일에는 개인적인 종교 활동 및 휴식권 보장을 이유로 사전 승인 없이 출근하지 않았다. 이에 C사는 丁이 적법한 연장 및 휴일근로 명령을 거부하여 업무에 차질을 초래했다는 이유로 인사위원회에 회부하여 견책 처분을 내렸다. 한편, C사는 해당 월의 임금을 지급하면서 일요일에 근로한 8시간에 대하여 평일 근로와 동일한 100%의 임금만을 지급하였고, 휴일근로 가산수당은 지급하지 않았다. C사는 연봉계약 시 체결한 포괄임금제에 모든 수당이 포함되어 있다고 주장하는 상황이다.

(물음2) 휴일근로 가산수당의 지급 원칙과 근로기준법상 중복할증(연장근로와 휴일근로의 경합)에 관한 판례의 태도를 설명하고, C사의 임금 미지급 행위의 타당성을 판단하시오. (25점)》

<문제4.5의 물음2> 휴일근로 가산수당 지급 원칙과 중복할증에 관한 판례의 태도 및 회사의 임금 미지급의 타당성

I. 문제의 제기

- 사안에서 C사는 주휴일 근로에 대한 가산수당이 연봉계약 시 체결한 포괄임금제에 포함되어 있으므로 별도로 가산수당을 지급하지 않아도 된다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <8시간 이내의 휴일근로가 연장근로에도 해당하여 중복할증(100% 가산)이 적용되는지>, <C사가 주장하는 포괄임금제에 가산수당이 적법하게 포함되어 있다고 볼 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 C사의 임금 미지급 행위의 타당성을 판단한다.

II. 휴일근로 가산수당의 지급 원칙 및 중복할증 판례

1. 휴일근로 가산수당 지급 원칙

- 근로기준법 제56조 제2항에 따르면 사용자는 휴일근로에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 금액 이상을 가산하여 지급하여야 한다. 8시간 이내의 휴일근로에 대해서는 통상임금의 100분의 50을 가산하며, 8시간을 초과한 휴일근로에 대해서는 통상임금의 100분의 100을 가산하여 지급하여야 한다. 이는 휴일에 근로를 제공하는 근로자의 특별한 노고를 보상하고 휴일 근로를 억제하기 위함이다.

2. 중복할증(연장근로와 휴일근로의 경합)에 관한 판례의 태도

(1) 쟁점의 소재

- 일주일 중 40시간의 법정근로시간을 모두 채운 근로자가 휴일(주휴일 등)에 근로한 경우, 해당 휴일근로가 휴일근로임과 동시에 1주 40시간을 초과하는 연장근로에도 해당하는지, 즉 중복하여 가산할 것인지가 쟁점이다.

(2) 판례의 입장

- 대법원 전원합의체 판례는 근로기준법상 휴일근로시간은 연장근로시간에 포함되지 않는다고 명시적으로 판단하였다. 따라서 1주 40시간을 초과하여 휴일에 8시간 이내로 근로한 경우, 이는 휴일근로에만 해당할 뿐 연장근로에는 해당하지 않으므로 휴일근로 가산수당(50%)만 적용된다. 결과적으로 8시간 이내의 휴일근로에 대해 100% 중복 가산(휴일 50% + 연장 50%)을 요구할 법적 근거는 없다.

III. 포괄임금제와 가산수당 미지급의 타당성

1. 포괄임금제의 유효요건

(1) 원칙과 예외

- 임금은 실제 근로시간을 산정하여 지급하는 것이 원칙이나, 근로시간 산정이 어렵거나 특수한 사정이 있는 경우 포괄임금제가 인정될 수 있다. 판례는 감시·단속적 근로와 같이 근로시간 산정이 어려운 경우가 아님에도 포괄임금제를 적용하려면, 근로자의 자유로운 의사에 기한 명시적 합의가 있어야 하며 근로자에게 불이익하지 않아야 한다고 본다.

(2) 근로시간 산정이 가능한 경우

- 자동차 부품 제조업체와 같이 근로시간 산정이 명확히 가능한 업종에서는 포괄임금제를 엄격하게 해석한다. 설령 포괄임금제 합의가 있더라도, 실제 근로시간에 따른 가산수당 합계액이 포괄임금으로 지급된 수당보다 많다면 그 차액을 지급해야 한다.

2. C사의 임금 지급 행위 분석

- C사는 일요일 8시간 근로에 대해 100%의 임금만 지급하였다. 이는 근로기준법 제56조 제2항 제1호에서 규정한 통상임금의 50% 가산 원칙을 정면으로 위반한 것이다. 포괄임금제에 모든 수당이 포함되어 있다는 주장만으로는 법정 가산수당 지급 의무를 면할 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 가산수당 지급 의무 위반

- 丁은 일요일에 8시간을 근로하였다. 판례에 따르면 이는 연장근로 중복할증 대상은 아니지만, 최소한 150%(기본 100% + 휴일가산 50%)의 임금을 지급받아야 한다. 그러나 C사는 100%만 지급하였으므로 50%의 가산수당을 미지급한 상태이다.

2. 포괄임금제 주장의 부당성

- 사안의 C사는 제조업체로서 근로시간 산정이 어려운 사업장이 아니다. 따라서 丁과의 연봉계약에 포괄임금 조항이 있다 하더라도, 실제 발생한 휴일근로 가산수당이 연봉액 내에 구체적으로 산정되어 포함되어 있지 않다면 이는 근로기준법상 강행규정을 위반한 것이 된다. 특히, 100%만 지급하고 가산분 50%를 전혀 지급하지 않은 것은 포괄임금제의 법리를 오해한 결과이거나 명백한 임금 체불에 해당한다.

V. 결론

- 사용자는 휴일근로 8시간 이내에 대해 통상임금의 50%를 가산하여 지급해야 하며, 판례상 연장근로와의 중복할증은 인정되지 않는다. 그러나, C사가 포괄임금제를 빌미로 휴일근로에 대해 가산수당을 전혀 지급하지 않고 평일과 동일한 100%의 임금만 지급한 것은 근로기준법 제56조를 위반한 위법한 행위이다. 따라서 C사의 임금 미지급 행위는 타당성이 없으며, 미지급된 50%의 가산수당을 추가로 지급해야 한다.